

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

Por Juliano G. de Souza

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

Existem normas infralegais que também são aplicáveis ao Direito Imobiliário e que devem ser observadas pelo Corretor de Imóveis, como por exemplo, as orientações para fornecimentos de declarações sobre as operações realizadas. Geralmente elas vinculam à tributação, recebimento de receitas pelos entes da União. São exemplos:

- DIMOB: Declaração sobre Atividades Imobiliárias.
- DOI: Declaração de Operações Imobiliárias.
- Essas declarações impactam diretamente no IR (Imposto de Renda) do corretor e das partes envolvidas.

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

- Leis Ambientais: as leis ambientais fazem parte do entendimento para aconselhar. O corretor deve lembrar que suas competências incluem a orientação.
- Ter conhecimento acerca de vertentes de água, dimensão e necessidade de recuos.
- Terras de Marinha: linhas onde poderá haver construção, pagamento de taxas aos órgãos governamentais.

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

- Sistema Financeiro de Habitação (SFH): Lei 4.380/64. Estabelece regras para o sistema habitacional popular.
- Lei 9.514/97 – Sistema Financeiro Imobiliário – Alienação Fiduciária para aquisição de imóveis.
- Possibilidade de utilização do imóvel como garantia de pagamento.
- Uma característica é que o contrato de financiamento bancário averbado no registro de imóveis tem força de escritura por previsão legal.

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

Código Civil:

- Posse, Prioridade;
- Usucapião;
- Hipoteca.

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

Código de Defesa do Consumidor: não se aplica a investidos. Destaca-se que consumidor é usuário final.

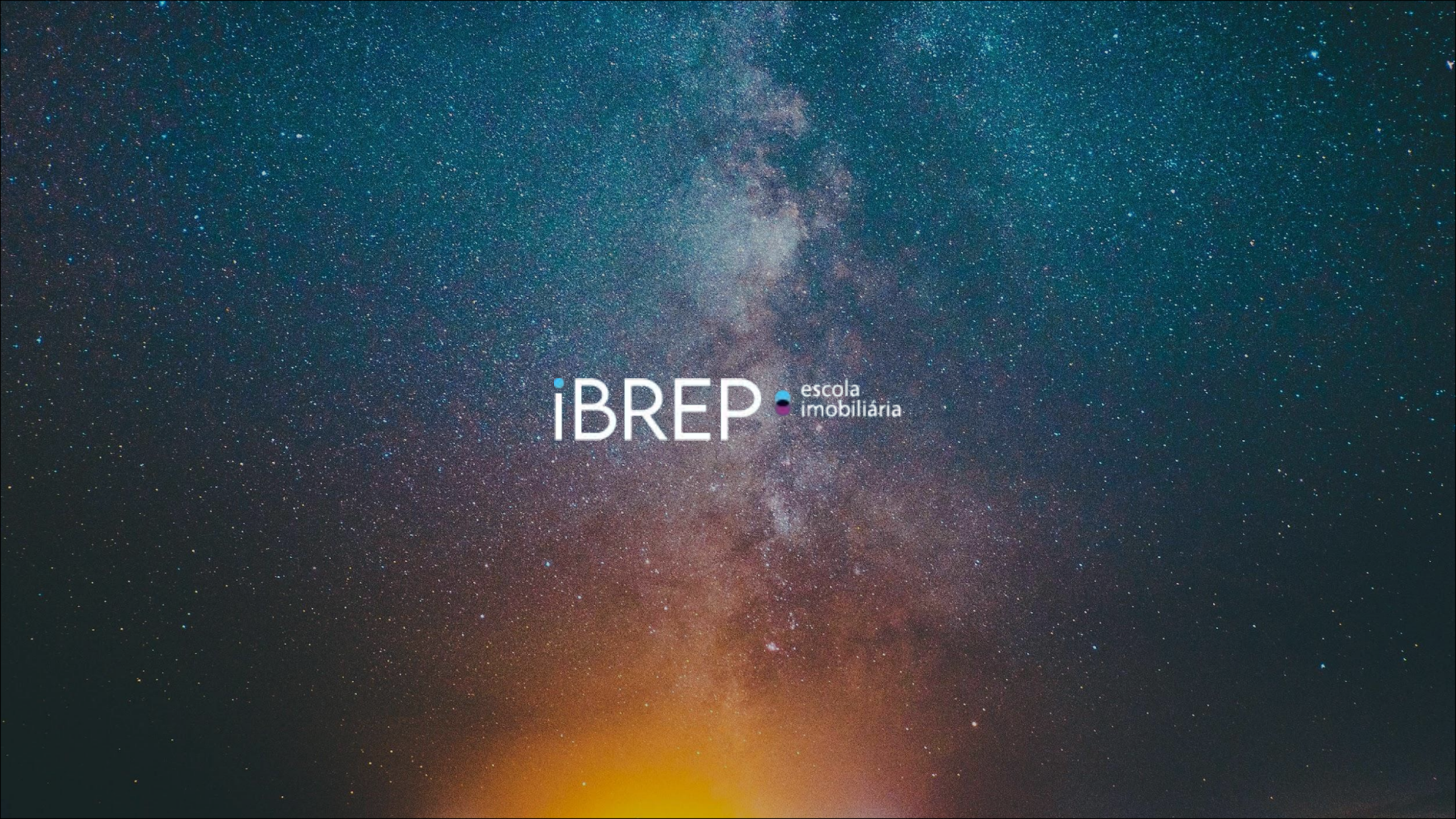
Dentro do Direito Ambiental, o Estado possui competência para legislar, desde que os preceitos da União sejam respeitados, da mesma forma os Municípios. O meio-ambiente é patrimônio da sociedade. Tudo o que for em prol do meio-ambiente e da coletividade possui prevalência.

LEIS IMPORTANTES LIGADAS AO DIREITO IMOBILIÁRIO

Código Tributário Nacional:

- Impostos – IR
- ITCMD
- ITBI.





IBREP  escola
imobiliária